

ZAKON

O JAVNIM PRIREDBAMA

("Nar. novine Hercegbosanske županije", br. 5/2024)

POGLAVLJE I.

TEMELJNE ODREDBE

Članak 1

(Predmet zakona)

Ovim Zakonom uređuje se način organiziranja javne priredbe na području Hercegbosanske županije.

Članak 2

(Pojmovi i definicije)

Pojedine definicije i pojmovi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:

- a) "**javna priredba**" je priredba organizirana u skladu s ovim zakonom;
- b) "**blizina objektima**" je udaljenost do 50 metara od objekata koji su definirani ovim zakonom;
- c) "**dodatne mjere osiguranja**" su mjere koje poduzima Uprava policije MUP-a Kantona 10 (u daljnjem tekstu: Uprava policije) na osiguranju javne priredbe koje su izvan redovnog vršenja policijskih poslova;
- d) "**naročito opravdani razlozi**" su razlozi koje organizator javne priredbe ne može predvidjeti u vrijeme organiziranja javne priredbe.

Članak 3

(Supsidijarna primjena zakona)

U pitanjima koja nisu uređena ovim Zakonom, supsidijarno se primjenjuje Zakon o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine F BiH br. 2/98, 48/99 i 61/22).

POGLAVLJE II.

JAVNA PRIREDBA - OPĆE ODREDBE

Članak 4

(Javna priredba)

(1) Javna priredba je okupljanje osoba radi ostvarivanja prihoda u okviru registrirane djelatnosti koje, s obzirom na očekivani broj sudionika ili karakter održavanja, zahtijeva poduzimanje dodatnih mjera osiguranja.

(2) Javne priredbe mogu se organizirati na otvorenom ili zatvorenom prostoru, namijenjenom ili pogodnom za njihovo održavanje.

Članak 5

(Prostor za održavanje javne priredbe)

(1) Prostor za održavanje javne priredbe je javno mjesto koje je pristupačno i pogodno za okupljanje osoba čiji broj i identitet nije unaprijed određen i na kojem okupljanje osoba ne dovodi do ugrožavanja prava drugih osoba, javnog morala, sigurnosti i zdravlja ljudi, sigurnosti imovine i ometanja javnog prometa.

(2) Gradsko odnosno općinsko vijeće na području Hercegbosanske županije uz suglasnost Uprave policije donosi odluku kojom se određuje prostor ili prostori iz stavka 1. ovog članka.

(3) Pri donošenju odluke iz stavka 2. ovog članka posebno će se voditi računa o blizini objekata zdravstvenih ustanova s ciljem osiguravanja neometanog pristupa vozilima hitne pomoći i ne remećenja mira bolesnicima, o blizini objekata predškolskog i školskog odgoja i obrazovanja dok u njima borave djeca i učenici, o zaštićenim parkovima prirode, o blizini spomenika kulture, ako bi to moglo prouzročiti uništenje ili oštećenje zaštićene vrijednosti, u blizini graničnih prijelaza na način da ugrožava nesmetano kretanje osoba i vozila preko granice, te o blizini objekata koji se Uredbom Vlade Hercegbosanske županije posebno štite (zgrada Vlade Hercegbosanske županije u Livnu i zgrada Skupštine Hercegbosanske županije u Tomislavgradu).

(4) Izuzetno, gradonačelnik odnosno načelnik općine može, uz suglasnost Uprave policije, na obrazloženi pismeni zahtjev organizatora javne priredbe odobriti održavanje javne priredbe na prostoru koji nije obuhvaćen odlukom iz stavka (2) ovog članka, vodeći računa o blizini objekata navedenih u stavku (3) ovog članka.

POGLAVLJE III.

PRIJAVA JAVNE PRIREDBE

Članak 6

(Prijava za održavanje javne priredbe)

(1) Organizator javne priredbe (u daljnjem

tekstu: organizator) dužan je podnijeti prijavu za održavanje javne priredbe (u daljnjem tekstu: prijava javne priredbe prilog 1).

(2) Prijava javne priredbe podnosi se nadležnoj policijskoj postaji najkasnije petdana prije početka održavanja.

(3) Prijava javne priredbe sadrži:

a) podatke o mjestu, datumu i vremenu održavanja,

b) podatke o povodu, cilju, programu i trajanju javne priredbe;

c) naziv i sjedište organizatora i osobni podaci odgovorne osobe, odnosno zastupnika ako je organizator više pravnih osoba ili grupa građana, ime i prezime i jedinstveni matični broj ako je organizator fizička osoba, kontakt telefon i e-mail (ukoliko ga ima);

d) podatke o rukovoditelju javne priredbe i spisak redara s njihovim osobnim podacima;

e) podatke o mjerama koje organizator poduzima za osiguranje reda i mira;

f) procjenu broja sudionika;

g) Odobrenje gradonačelnika odnosno načelnika općine za javne priredbe koje se organiziraju na prostoru koji nije obuhvaćen odlukom iz članka 5. stavak (2) ovog Zakona;

h) kao i druge podatke od interesa za sigurno i nesmetano održavanje javne priredbe.

(4) Ako se javna priredba održava na javnoj cesti ili zahvaća površinu ceste uslijed čega bi promet bio zabranjen, obustavljen ili ometan, organizator uz prijavu javne priredbe prilaže i odobrenje nadležnog tijela sukladno Zakonom o sigurnosti prometa na cestama u Hercegbosanskoj županiji.

(5) Organizator je dužan prijaviti i drugi oblik okupljanja, koji s obzirom na predviđeni broj sudionika ili narav okupljanja zahtijeva poduzimanje posebnih sigurnosnih mjera i ako se takvim okupljanjem ostvaruje gospodarska dobit.

Članak 7

(Procjena uvjeta za održavanje)

(1) Policijska postaja na temelju podataka iz prijave javne priredbe i drugih okolnosti procjenjuje jesu li ispunjeni uvjeti za sigurno održavanje javne priredbe.

(2) Policijska postaja na temelju procjene iz stavka 1. ovog članka može naložiti organizatoru poduzimanje

dodatnih mjera osiguranja u roku koji ne može biti kraći od 24 sata.

(3) U cilju otklanjanja nejasnoća i nepravilnosti u svezi sa održavanjem javne priredbe policija može pozvati organizatora na konzultacije.

Članak 8

(Zabrana održavanja javne priredbe)

(1) Policijska postaja će rješenjem zabraniti održavanje javne priredbe, ako:

- a) nije pravodobno i uredno prijavljena;
- b) organizator ne provede mjere iz članka 7. stavka 2. ovog Zakona;
- c) je prijavljena na prostoru na kojem se temeljem ovog Zakona ne može održavati;
- d) postoji stvarna opasnost da bi održavanjem javne priredbe bila ugrožena sigurnost i zdravlje ljudi, životne sredine i imovine ili bi došlo do stvarne opasnosti od nasilja ili narušavanja javnog reda i mira u većem obujmu;
- e) su ciljevi nesporno usmjereni na kršenje zagarantiranih sloboda i prava čovjeka ili zbog različitih nacionalnih, rasnih, vjerskih ili kulturnih osjećanja i pripadnosti ili mogu potaknuti na nasilje;
- f) je to potrebno radi sprječavanja ugrožavanja zdravlja ljudi, na zahtjev tijela nadležnog za poslove zdravlja.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovog članka donosi se najkasnije 24 sata prije početka održavanja javne priredbe.

Članak 9

(Žalba na rješenje)

(1) Protiv rješenja iz članka 8. ovog Zakona organizator javne priredbe može izjaviti žalbu.

(2) Žalba se podnosi ministru unutarnjih poslova Kantona 10 (u daljnjem tekstu ministar), putem nadležne policijske postaje.

(3) Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

(4) Rješenje po žalbi donosi se i dostavlja organizatoru najkasnije u roku od 24 sata od prijema žalbe.

(5) Ukoliko ministar u utvrđenom roku ne odluči po žalbi, javna priredba se može održati.

(6) Organizator je dužan odmah po prijemu rješenja kojim se zabranjuje održavanje javne priredbe obavijestiti javnost o tome i po mogućnosti ukloniti javno istaknuta obavještenja o održavanju javne priredbe.

(7) Protiv rješenja iz stavka 4. ovog članka može se pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom.

POGLAVLJE IV. OBVEZE

Članak 10

(Organizator)

(1) Organizator je pravna ili fizička osoba koje temeljem ovog Zakona organiziraju priredbu.

(2) Organizator je dužan:

- a) odrediti rukovoditelja javne priredbe;
- b) osigurati red i mir na javnoj priredbi;
- c) odrediti i osigurati dovoljan broj redara na javnoj priredbi;
- d) poduzeti odgovarajuće mjere medicinske zaštite i zaštite od požara;

e) omogućiti neometan prolazak vozilima policije, hitne pomoći i vatrogasnim vozilima.

(3) Organizator može obavljanje poslova na održavanju reda i mira povjeriti agenciji za osiguranje osoba i imovine.

Članak 11

(Rukovoditelj javne priredbe)

(1) Rukovoditelj javne priredbe je osoba koja vrši nadzor nad održavanjem javne priredbe i usmjerava rad redara.

(2) Rukovoditelj javne priredbe je dužan:

a) poduzeti potrebne mjere radi osiguranja reda i mira na javnoj priredbi;

b) prekinuti javnu priredbu ako nastupi stvarna opasnost za sigurnost sudionika javne priredbe i imovinu.

(3) Rukovoditelj javne priredbe može nastaviti prekinutu javnu priredbu ako su u međuvremenu otklonjene okolnosti iz stavka 2. točke b) ovog članka.

Članak 12

(Redar)

(1) Redar je fizička osoba određena od organizatora koje štiti sudionike javne priredbe od ugrožavanja, i imovinu koja se nalazi na prostoru na kojem se održava javna priredba od uništenja.

(2) Redar je dužan:

a) usmjeravati kretanje sudionika na javnoj priredbi;

b) izvršiti pregled osoba koja ulaze u prostor na kojem se održava javna priredba;

c) zabraniti ulazak u prostor na kojem se održava javna priredba, osobi za koju se ocjeni da bi mogla narušiti javni red i mir;

d) odmah izvijestiti policijskog službenika o sudioniku javne priredbe koji nosi oružje ili predmete pogodne za nanošenje ozljeda ili može narušiti red i mir na javnoj priredbi;

e) policijskom službeniku pružiti podatke o osobi koje je narušilo red i mir na javnoj priredbi.

(3) Za vrijeme izvršavanja dužnosti iz stavka 2. ovog članka, redar obavezno nosi prsluk fluorescentne boje ili istaknutu vidljivu oznaku s natpisom "redar".

(4) Redar ne smije nositi oružje ili predmete pogodne za nanošenje ozljeda, bilo kakvu odoru ili dijelove odore.

Članak 13

(Obveze policijskih službenika)

(1) Poslove održavanja javnog reda i mira na prostoru koji se neposredno nalazi uz mjesto održavanja javne priredbe vrše policijski službenici.

(2) Policijski službenici su dužni spriječiti ometanje ili onemogućavanje održavanja javne priredbe koja se održava skladno odredbama ovog Zakona.

POGLAVLJE V.

PREKIDANJE JAVNE PRIREDBE

Članak 14

(Sprečavanje i prekid javne priredbe)

(1) Policijski službenik je ovlašten spriječiti ili prekinuti javnu priredbu, ako:

- a) je usmjerena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog poretka;
- b) se sudionici pozivaju ili potiču na oružani sukob ili nasilje, nacionalnu, rasnu, vjersku ili drugu mržnju ili netrpeljivost i kršenje zagwarantiranih prava i sloboda čovjeka;
- c) nastupi stvarna i direktna opasnost od nasilja ili drugih oblika narušavanja javnog reda i mira u većem obujmu;
- d) nastupi stvarna ili direktna opasnost po zdravlje sudionika ili drugih osoba;
- e) njegovo održavanje nije uredno i blagovremeno prijavljeno;
- f) se održava na mjestu koje nije navedeno u prijavi;
- g) redari ne mogu održati red i mir na javnoj priredbi.

(2) Naredbu o prekidu javne priredbe policijski službenik izdaje rukovoditelju javne priredbe.

(3) Rukovoditelj javne priredbe dužan je sudionicima javne priredbe priopćiti da je javna priredba prekinuta i zatražiti da se mirno raziđu.

Članak 15

(Zabrana unošenja oružja i opasnih predmeta, te prodaja i distribucija pića)

(1) Sudionicima javne priredbe, kao i osobama koje se kreću prema mjestu održavanja javne priredbe, zabranjeno je nositi oružje, pirotehnička sredstva i predmete pogodne za nanošenje ozljeda.

(2) Na prostoru održavanja javne priredbe bezalkoholna pića smiju se prodavati ili distribuirati samo ako su u papirnatim ili otvorenim plastičnim posudama.

(3) Na prostoru održavanja javne priredbe ne smiju se prodavati ili distribuirati alkoholna pića, osim onih s koncentracijom alkohola do 6% u papirnatim ili otvorenim plastičnim posudama.

(4) Sudionici javne priredbe dužni su postupati po uputama organizatora, rukovoditelja i redara.

Članak 16

(Nadoknada štete i troškovi dodatnih mjera)

(1) Organizator javne priredbe odgovora za štetu koju su učinili sudionici javne priredbe na objektima ili prostoru iz članka 5. ovog Zakona, prema načelu objektivne odgovornosti.

(2) Organizator javne priredbe snosi troškove dodatnih mjera osiguranja koje će policija poduzeti u svrhu osiguranja javnog reda i mira izvan svoje redovite aktivnosti, o čemu se sačinjava ugovor najkasnije 48 sati prije početka javne priredbe.

POGLAVLJE VI.

PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 17

(Novčane kazne za organizatora javne priredbe)

(1) Novčanom kaznom od 3.000,00 KM do 9.000,00 KM kaznit će se za prekršaj organizator javne priredbe-pravna osoba ako:

- a) održi javnu priredbu bez prijave suprotno odredbama članka 6. stavka 1. ovog Zakona;
- b) održi javnu priredbu suprotno prijavi u pogledu povoda, cilja, mjesta i vremena održavanja (članak 6. stavak 3. ovog Zakona);
- c) ne postupi po nalogu policijske postaje (članak 7. stavak 2. ovog Zakona);
- d) održi javnu priredbu koja je zabranjena rješenjem policijske postaje (članak 8. stavak 1. ovog Zakona);
- e) postupi suprotno članku 10. stavku 2. ovog Zakona.

f) prodaje i distribuira bezalkoholna i alkoholna pića na mjestu održavanja javne priredbe suprotno ovom Zakonu (članak 15. stavak 2. i 3. ovog Zakona).

(2) Novčanom kaznom od 500,00 KM do 3.000,00 KM kaznit će se odgovorna osoba organizatora javne priredbe za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

(3) Novčanom kaznom od 500,00 KM do 1.500,00 KM kaznit će se organizator javne priredbe-fizička osoba za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 18

(Novčana kazna za rukovoditelja javne priredbe)

Novčanom kaznom od 500,00 KM do 1.500,00 KM kaznit će se za prekršaj rukovoditelj javne priredbe ako:

a) ne poduzme potrebne mjere za osiguranje reda i mira na javnoj priredbi (članak 11. stavak 2. točka a);

b) ne prekine javnu priredbu kada nastupi stvarna opasnost za sigurnost sudionika javnog okupljanja i imovinu (članak 11. stavak 2 točka b) ovog Zakona);

c) sudionicima javne priredbe ne priopći da je javna priredba prekinuta i da se mirno razidu (članak 14. stavak 3. ovog Zakona).

Članak 19

(Novčana kazna za redare)

Novčanom kaznom od 150,00 KM do 1.500,00 KM kaznit će se redar na javnoj priredbi, ako

a) postupa suprotno odredbama članka 12 stavka 2. ovog Zakona;

b) ne nosi vidljiv prsluk ili oznaku s natpisom "redar" (članak 12. stavak 3. ovog Zakona);

c) nosi oružje ili predmete pogodne za nanošenje ozljeda, bilo kakvu odoru ili dijelove odore (članak 12. stavak 4. ovog Zakona).

Članak 20

(Novčana kazna za sudionike)

Novčanom kaznom od 300,00 KM do 1.500,00 KM kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako:

a) kao sudionik javne priredbe postupi suprotno rješenju policijske postaje o zabrani održavanja javne priredbe,

b) kao sudionik javne priredbe postupi suprotno odredbama članka 15. ovog Zakona.

POGLAVLJE VII.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21

(Započeti postupci)

Svi postupci koji do dana stupanja na snagu ovog propisa nisu pravosnažno okončani, završit će se po odredbama Zakona o javnom okupljanju ("Narodne novine Hercegbosanske županije" br. 8/14) koji je bio na snazi u vrijeme pokretanja postupka.

Članak 22

(Stupanje na snagu)

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Narodnim novinama Hercegbosanske županije.

Prilog u PDF formatu možete preuzeti [ovdje](#)

Tip dokumenta:	Propis
Naslov:	ZAKON O JAVNIM PRIREDBAMA ("Nar. novine Hercegbosanske županije", br. 5/2024)
Rubrika:	III-5 - Odbrana, bezbjednost i unutrašnji poslovi/Okupljanje i udruživanje
Nivo dokumenta:	Hercegbosanska županija
Glasilo:	Narodne novine Hercegbosanske županije, broj 5/2024 od 09/07/2024
Vrsta propisa:	Zakoni
Propis na snazi:	17/07/2024 -
Verzija na snazi:	17/07/2024 -
Ukaz:	Temeljem članka 15. i 26. stavak 1). točka e.) Ustava Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 3/96., 9/00., 9/04. i 10/05.), Skupština Hercegbosanske županije na sjednici održanoj dana, 16. 04. 2024. godine donosi ZAKON O JAVNIM PRIREDBAMA
Donosilac:	Skupština Hercegbosanske županije
Unijeto u bazu:	11/07/2024
Komentar urednika:	-
Radi dobijanja potpunijih informacija o svim verzijama ovog propisa, aktivirajte tab "lična karta propisa".	
Komentar korisnika:	-

[Mijenjanje komentara korisnika](#)